

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS
GERAIS – *CAMPUS* GOVERNADOR VALADARES
CURSO TÉCNICO INTEGRADO EM MEIO AMBIENTE

Ana Paula de Souza Medeiros

Sofia Lacorti Oliveira

COMENTÁRIOS À LEI DE CRIMES AMBIENTAIS

GOVERNADOR VALADARES

2023

ANA PAULA DE SOUZA MEDEIROS
SOFIA LACORTI OLIVEIRA

COMENTÁRIOS À LEI DE CRIMES AMBIENTAIS

Trabalho apresentado ao Instituto Federal de Minas Gerais - *Campus* Governador Valadares, como requisito para obtenção do título de Técnico em Meio Ambiente.

Orientador: Renato Rechieri

Governador Valadares

2023

Ana Paula de Souza Medeiros

Sofia Lacorti Oliveira

COMENTÁRIOS À LEI DE CRIMES AMBIENTAIS

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao
Curso de Técnico Integrado em Meio Ambiente
do Instituto Federal de Minas Gerais - *Campus*
Governador Valadares para obtenção do grau
de Técnico em Meio Ambiente.

Aprovado em: ____/____/____ pela banca examinadora:

Prof.º Msc Renato de Oliveira Rechieri - IFMG

Prof. Msc. Luiz Felipe Santos Lima - IFMG

Prof. Esp. °Luiz Gustavo Torres Barroso - IFMG

"Dedico este feito a Deus, à minha família e a todos os amigos que me acompanharam nesta jornada, que muito me apoiou e, também aos meus mestres, sem os quais esta vitória não seria possível."

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	7
2. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL: ESTADOS UNIDOS E REINO UNIDO.....	8
2.1 EVOLUÇÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL.....	9
3. ANÁLISE DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS.	12
3.1 Crimes contra flora	12
3.2 Crimes contra fauna.....	13
3.3 Poluição e outros crimes ambientais	13
3.4 Crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural	14
3.5 Crimes contra administração ambiental	14
4. A EFETIVIDADE DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS NO BRASIL: PROBLEMAS, SOLUÇÕES E PERSPECTIVAS	15
5. CONCLUSÃO.....	16
REFERÊNCIAS	17

1 INTRODUÇÃO

A dignidade da existência humana está diretamente relacionada à saúde física e ao bem-estar, que são determinantes para a qualidade de vida. Este reconhecimento impõe ao Poder Público e à coletividade a responsabilidade pela proteção ambiental (ECO, 2014).

Segundo entendimento sobre o tema, “crime é uma violação ao direito, assim será considerado um crime ambiental todo e qualquer dano ou prejuízo causado aos elementos que compõem o ambiente: flora, fauna, recursos naturais e o patrimônio cultural”(ECO, 2014).

Essa definição é de extrema relevância, uma vez que destaca a importância de preservar e proteger a natureza e o patrimônio cultural, reconhecendo que qualquer ação que cause danos a esses elementos pode ser considerada uma infração legal. Além disso, a lei de crimes ambientais estabelece penalidades para essas condutas, proporcionando um instrumento jurídico para coibir e punir os responsáveis por esses delitos. Essa legislação tem um papel fundamental na promoção da conscientização e proteção do meio ambiente, contribuindo para a conservação dos recursos naturais e para a preservação da biodiversidade.

As penas previstas pela lei de crimes ambientais são aplicadas conforme a gravidade da infração: quanto mais reprovável a conduta, mais severa a punição. Ela pode ser privativa de liberdade, onde o sujeito condenado deverá cumprir sua pena em regime penitenciário; restritiva de direitos, quando for aplicada ao sujeito, em substituição à prisão, penalidades como a prestação de serviços à comunidade, interdição temporária de direitos, suspensão de atividades, prestação pecuniária e recolhimento domiciliar; ou multa (CARVALHO, 2018).

Destarte, este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo geral analisar a eficiência da legislação de crimes ambientais no Brasil, bem como realizar críticas quanto a sua efetividade para a proteção do meio ambiente.

Para tanto, foram traçados os seguintes objetivos específicos: analisar a legislação de crimes ambientais seja no contexto internacional e nacional, verificar como é estruturada a lei de crimes ambientais brasileira e por fim avaliar a efetividade das leis de crimes ambientais na proteção do meio ambiente.

A metodologia proposta para o trabalho de conclusão de curso é a qualitativa, utilizando como técnicas de investigação pesquisa bibliográfica através da legislação, sites jurídicos especializados e produções científicas acerca do tema.

O método de pesquisa adotado viabiliza o entendimento da situação de estudo proposta, uma vez que, segundo Gerhardt e Silveira (2009) o método de pesquisa qualitativa não fica adstrito a análises/representações de cunho numéricos, englobando em seu cerne a análise e compreensão de um grupo social, de sua organização, proporcionando uma melhor compreensão do contexto.

2. EVOLUÇÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL E NO MUNDO

A Constituição dos Estados Unidos foi escrita em 1787, ratificada em 1788 e vigente em 1789. Originalmente, tinha apenas seis artigos que tratavam da divisão e competência dos três poderes, relação entre os Estados e supremacia nacionais. Em 1791, dez emendas conhecidas como "Bill of Rights" foram adicionadas para garantir os direitos individuais. Hoje, a Constituição possui 27 emendas que abrangem mandato presidencial, direito ao voto e impostos, mas não aborda questões ambientais devido à sua antiguidade (CNI, 2020).

Os Estados Unidos foram pioneiros na adoção do licenciamento ambiental como parte do direito administrativo de concessão, permissão e autorizações. A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos é o principal órgão federal responsável por estabelecer normas ambientais nacionais e emitir permissões relacionadas ao ar, água, resíduos perigosos, entre outros.

Embora muitas vezes os estados recebam delegações para emitir licenças, a esfera federal se ocupa das políticas nacionais e emissão de normas e licenças federais. O licenciamento pode ocorrer em níveis federal, estadual, territorial ou tribal. A gestão ambiental nos EUA é baseada na cooperação entre entidades federais, estaduais, locais e tribais reconhecidas pelo governo federal. A emissão da licença ambiental segue os requisitos estabelecidos pelo Código de Regulamentos Federais e a Lei da Política Ambiental Nacional Americana de 1970.

Costuma-se afirmar que o direito ambiental amadurecido, como é conhecido atualmente, tem suas origens no final da década de 60 e no início da década de 70. Ele é reconhecido como um direito autóctone, derivado do sistema legal interno, com uma influência limitada do direito internacional. No entanto, os Estados Unidos foram pioneiros nesse campo, dando um passo importante em 1969 ao estabelecer padrões que serviram como modelo para outros países, incluindo o Brasil. (BENJAMIN, 2017)

É interessante notar as semelhanças entre as estruturas jurídicas dos Estados Unidos e do Brasil. Ambos os países demonstram uma abordagem equilibrada ao criar leis abrangentes e também leis que se concentram em áreas específicas. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem cerca de cinquenta leis importantes que abordam uma variedade de questões ambientais. Essas leis, que abordam temas como poluição da água e do ar, conservação e recuperação de recursos naturais, e gestão florestal, refletem a seriedade com que o país aborda a proteção do meio ambiente. É uma abordagem digna de ser reconhecida.

No Reino Unido, o Departamento para o Meio Ambiente, Alimentos e Assuntos Rurais, é o órgão ministerial responsável pelas questões ambientais. Ele é apoiado por 33 agências e órgãos públicos que abrangem recursos hídricos, flora e fauna, pesca e aquicultura ambiental, unidades de conservação, meio marinho e água potável (CNI, 2020).

A Agência de Meio Ambiente, juntamente integrada ao Departamento, atua como reguladora e executora da política ambiental, além de lida com emergências ambientais. A legislação ambiental do Reino Unido estabelece órgãos regionais e locais responsáveis pela licença de empreendimentos com impactos significativos. O secretário de Estado e o responsável por conduzir as questões ambientais as respectivas áreas geográficas: País de Gales, Escócia, Inglaterra e Irlanda do Norte (CNI, 2020).

Na China a gestão ambiental teve um impulso significativo após a conferência de 1972 da ONU sobre o meio ambiente humano. No entanto, foi somente a partir dos anos 1990 que a proteção ambiental ganhou uma presença efetiva na agenda política chinesa. Nesse período, seis leis e regulamentos ambientais foram revisados e/ou aprovados, sendo uma das mudanças mais significativas a revisão do Código de Pátria da República Popular da China em 1997. Essa revisão adicionou novos artigos que tratavam da responsabilidade por danos e proteção dos recursos naturais e do meio ambiente, além de responsabilizar pela falta de gestão ambiental (DICYT,2012).

Além das leis nacionais, a China possui legislações específicas para tratar de questões ambientais em setores como ambiente marinho, ar, água, entre outros. Além disso, existem diversas leis regionais e locais que abordam o meio ambiente. De acordo com estudos publicados por Huang e outros em 2010, a política ambiental chinesa tem dado maior atenção às questões relacionadas à água e poluição atmosférica, sendo a poluição radioativa também uma preocupação importante. Houve uma mudança nos instrumentos da política ambiental, com uma ênfase maior em incentivos econômicos em vez de regulamentos rígidos de comando e controle (DICYT,2012).

A Constituição da República da África do Sul, promulgada em 1996, garante o direito a um ambiente saudável e protegido, além de estabelecer medidas para prevenir a poluição e promover o desenvolvimento sustentável. As províncias são responsáveis por avaliar o impacto das atividades econômicas em seus territórios e existe um processo de licenciamento ambiental conduzido por profissionais independentes. O monitoramento e fiscalização são realizados em todas as esferas de poder e relatados anualmente no Relatório Nacional de Cumprimento e Execução Ambiental (CNI,2020)

A sociedade enfrenta atualmente diversos problemas ambientais que geram preocupação, tais como a degradação dos solos, queimadas, desmatamentos, contaminação dos recursos hídricos, assoreamentos, enchentes, perda da biodiversidade e escassez de recursos naturais. Diante desses desafios, a legislação ambiental brasileira tem o papel de regular a proteção do meio ambiente. Considerada uma das legislações mais avançadas do mundo, seu desenvolvimento está alinhado com a crescente importância da preservação ambiental. No entanto, é importante ressaltar que nem sempre essa legislação é aplicada e fiscalizada de maneira adequada (GARCIA,2012).

Podemos identificar retrospectivamente três momentos históricos na evolução legislativa ambiental brasileira, que não são fases distintas e exclusivas, mas sim modelos que se sobrepõem. No período anterior à segunda metade do século XX, a proteção ambiental no Brasil recebeu pouca atenção, com normas isoladas visando principalmente a sobrevivência de recursos naturais em exaustão e a preservação da saúde. Durante os períodos colonial, imperial e republicano, a questão ambiental não existia juridicamente, prevalecendo uma exploração desregrada da natureza em busca de novas fronteiras agrícolas, pecuárias e minerárias, com omissão legislativa e tratamento pulverizado dos conflitos ambientais. (BENJAMIM, 2017).

A legislação sobre questões ambientais foi criada para regulamentar o uso dos recursos naturais, como água, solo, floresta, ar e animais. Essa regulamentação se tornou necessária devido a percepção de que esses recursos, anteriormente considerados ilimitados, estavam se tornando escassos devido à redução em sua quantidade e a deterioração em sua qualidade. (FAEMG, [s.d.]).

Na década de 1930, a política ambiental brasileira teve seu início com a criação de leis e regulamentos pioneiros voltados para a gestão dos recursos naturais. Dois marcos importantes foram o Código de Águas e o Código Florestal, que foram estabelecidos em 1934. Esses normativos estabeleceram diretrizes para a proteção dos recursos hídricos e das florestas do país. (MOURA [s.d])

A década de 1960 foi um período de grandes avanços técnicos e científicos que transformaram profundamente a relação entre os seres humanos e a natureza. A industrialização acelerada e o uso de máquinas movidas a combustíveis fósseis trouxeram uma eficiência sem precedentes para a produção, o trabalho e o deslocamento. No entanto, esses avanços também tiveram um custo ambiental significativo, que na época não era totalmente compreendido ou visível. Embora a eficiência produtiva tenha aumentado, os impactos negativos no meio ambiente começaram a surgir. A poluição do ar e da água, o esgotamento dos recursos naturais e a perda de biodiversidade são apenas alguns dos problemas ambientais que surgiram como resultado direto da industrialização.

A partir da criação da Lei nº 6.938 de 1981, que estabeleceu a Política Nacional do Meio Ambiente, surgiram várias leis, decretos e resoluções com o objetivo de promover o uso racional, a conservação e a proteção dos recursos naturais. A PNMA delineou os princípios, objetivos e instrumentos da política ambiental brasileira, tornando mais claro o caminho para uma conduta sustentável em relação ao meio ambiente. Nesse período, o Direito Ambiental ganhou força e se estabeleceu como uma área com legislação eficiente e grande influência no contexto nacional. A proteção ambiental passou a ser considerada em todas as decisões políticas, reservando um espaço importante para essa causa (ANTÔNIO et al., [s.d.])

A Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) foi estabelecida pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Ela é a referência mais importante na proteção ambiental no Brasil e dá efetividade ao artigo Constitucional 225.

Durante o período entre a implementação da PNMA em 1981 e a Constituição de 1988, a PNMA desempenhou um papel crucial na gestão dos recursos ambientais do Brasil. A PNMA foi responsável pela inclusão do componente ambiental na gestão das políticas públicas e foi uma inspiradora decisiva do Capítulo do Meio Ambiente na Constituição de 1988 (PORTAL AMBIENTE LEGAL,2006).

Quando a Constituição de 1988 foi promulgada, ela absorveu e reservou o Capítulo VI, o art. 225, para reforçar os pontos mais relevantes da PNMA. Isso inclui a criação de espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos (inciso III); a exigência, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade (inciso IV).

Em 1998, houve um grande avanço na legislação ambiental com a aprovação da Lei de Crimes Ambientais. Essa lei é considerada uma das mais completas do mundo e permitiu que

condutas prejudiciais ao meio ambiente fossem punidas de forma civil, administrativa e criminal. Uma das novidades foi a possibilidade de responsabilização criminal de pessoas jurídicas por crimes ambientais (MOURA [s.d]).

3. ANALISE DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS.

A Lei nº 9.605/1998, também conhecida como Lei de Crimes Ambientais, tem como objetivo principal preencher uma lacuna que havia há muito tempo na legislação ambiental brasileira. Essa lei buscava estabelecer maior clareza e interesse por parte do Poder Público em relação aos seus bens naturais. (Trennepohl, [s.d.]).

A Lei de Crimes Ambientais, estabeleceu uma divisão e agrupamento dos tipos penais ambientais em cinco temas principais:

- I - Crimes contra Flora
- II - Crimes contra Fauna
- III - Poluição e outros Crimes Ambientais
- IV - Crimes contra Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural
- V - Crimes contra Administração Ambiental

Em apertada síntese, passaremos analisar alguns pontos dos tópicos citados.

3.1 Crimes contra flora

A flora é o conjunto de espécies vegetais que crescem em uma determinada região ou país. Atualmente, as condutas que prejudicam o patrimônio florestal são definidas pela Lei de Crimes Ambientais que lista os crimes contra a flora nos artigos 38 a 53, protegendo especificamente esse objeto jurídico (UNIEDUCAR, 2022).

Os artigos 38 a 53 da Lei de Crimes Ambientais são particularmente notáveis, pois protegem especificamente a flora. Esses artigos abrangem uma variedade de crimes contra a flora, desde a destruição ou danos à vegetação de preservação permanente até a venda, exposição para venda, transporte ou guarda de madeira sem licença válida. No entanto, apesar dessas leis, ainda vemos notícias frequentes sobre crimes contra a flora. Isso sugere que pode haver uma necessidade de maior aplicação da lei e conscientização pública sobre a importância da proteção da flora.

3.2 Crimes contra fauna

A fauna é o conjunto de animais que existe em uma região ou período de tempo específico. Ela desempenha um papel fundamental na formação do equilíbrio ecológico e é essencial para a existência de todas as espécies, incluindo os seres humanos. A proteção desses animais abrange todas as espécies, sejam elas selvagens, domesticadas, exóticas ou nativas. (LEITE, 2018)

De acordo com a Lei 9.605/98, os seguintes atos são considerados crimes contra a fauna: matar, perseguir, caçar, apanhar ou utilizar animais silvestres sem permissão; exportar peles e couros de répteis brutos sem autorização; introduzir espécies animais no país sem parecer técnico favorável e licença; cometer atos de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres ou domésticos; causar o perecimento de animais aquáticos por meio de efluentes ou materiais; pescar em períodos ou locais proibidos por órgãos competentes; pescar com explosivos, substâncias tóxicas ou métodos proibidos. (BRASIL, 1998).

O tráfico de animais silvestres, além de ameaçar as espécies e a biodiversidade brasileira, é uma prática criminosa. Segundo a Renctas, é a terceira maior atividade ilícita global, envolvendo uma extensa rede de pessoas em negociações clandestinas devido à alta lucratividade. (AMBIENTEBRASIL, [s.d.]).

A devastação das florestas e a captura de animais silvestres têm levado à extinção de várias espécies e ao desequilíbrio ecológico. Animais exóticos, raros e até ferozes estão sendo sacrificados para satisfazer o desejo de algumas pessoas em possuir animais silvestres como animais de estimação. O tráfico de vida selvagem, que valoriza espécies pela sua raridade e ameaça de extinção, é um dos principais fatores do desaparecimento da fauna brasileira. (AMBIENTEBRASIL, [s.d.]).

3.3 Poluição e outros crimes ambientais

O Art. 54 da Lei 9.605 trata dos crimes de poluição e outros crimes ambientais, impondo sanções legais para ações que causem poluição em níveis que possam prejudicar a saúde humana, levar à morte de animais ou causar danos significativos à flora (PAZMENDES, 2021).

Os crimes de poluição são caracterizados pelo uso ou liberação de produtos ou substâncias poluentes em quantidades acima dos limites legais, que possam causar danos ao meio ambiente e à saúde humana. Além disso, certas substâncias com potencial poluente

exigem certidões e licenças para serem utilizadas legalmente. Portanto, os crimes de poluição descritos na Lei 9.605/98 abrangem todos esses aspectos (FACHINI, 2022).

3.4 Crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural

A violação da ordem urbana e do patrimônio cultural é considerada um crime ambiental, conforme descrito no Art. 62 da Lei 9.605. Esse crime envolve a destruição, inutilização ou deterioração de qualquer bem protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial. Esses bens podem incluir arquivos ou registros históricos, bibliotecas, pinacotecas, instalações científicas ou similares (PAZMENDES, 2021).

De acordo com a Lei 9.605/98, os seguintes atos são considerados crimes contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural: Destruir, inutilizar ou deteriorar bens protegidos por lei, como arquivos, registros, museus, bibliotecas, pinacotecas e instalações científicas, sem autorização competente; alterar a estrutura de edificações ou locais protegidos por lei devido ao seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental sem autorização competente; construir em áreas não edificáveis sem autorização competente; pichar ou danificar edificações ou monumentos urbanos. (BRASIL,1998)

3.5 Crimes contra administração ambiental

O ato de alguém fazer declarações falsas ou enganosas, ou conceder licenças ou permissões que não estejam de acordo com a lei, essa pessoa está cometendo um crime contra a administração ambiental. Além disso, são considerados crimes aqueles cometidos por terceiros que prejudicam a fiscalização e proteção ambiental realizadas pelo poder público. (EJFGV, [s.d.]).

De acordo com a Lei nº 9.605/98, os seguintes atos são considerados crimes contra administração ambiental: fazer o funcionário público afirmação falsa ou enganosa, omitir a verdade, sonegar informações ou dados técnico-científicos em procedimentos de autorização ou de licenciamento ambiental; conceder o funcionário público licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais, para as atividades, obras ou serviços cuja realização depende de ato autorizativo do poder público; deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental; obstar ou

dificultar a ação fiscalizadora do poder público no trato de questões ambientais; elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão.(BRASIL, 1998).

4. A EFETIVIDADE DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS NO BRASIL: PROBLEMAS, SOLUÇÕES E PERSPECTIVAS

A legislação ambiental brasileira é considerada uma das mais completas do mundo, mas apresenta incongruências, como a rigidez em alguns momentos e a leniência em outros, principalmente em casos de desmatamento na Amazônia e rompimento de barragens. A falta de pessoal e ação estratégica nos órgãos públicos contribuem para a falta de punição aos infratores. Dos processos judiciais relacionados ao desmatamento na Amazônia, apenas 14% resultaram em punição. Portanto, embora tenha a intenção de proteger o meio ambiente, a legislação falha no cumprimento e nas penalizações aos infratores (VERTOWN, 2021).

Durante o evento "O papel do Poder Judiciário na preservação do meio ambiente", realizado pelo Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), o presidente da Comissão de Direito Ambiental, Paulo de Bessa Antunes, especialista na área, afirmou que a Lei 9.605/1998 apresenta falhas no âmbito criminal, revelando uma lacuna no sistema judiciário brasileiro. Ele destacou que as penas estabelecidas pela lei são consideravelmente brandas, classificando as violações como crimes de menor potencial ofensivo. Por exemplo, muitos dos crimes ambientais previstos na legislação têm penas inferiores a quatro anos, sendo que um crime de poluição pode ter uma pena equivalente à do furto simples, que também é de quatro anos (IAB, 2023).

Isso significa que, de acordo com o presidente a maioria dos crimes ambientais previstos na lei possui penas consideravelmente baixas, inferiores a quatro anos. É fundamental que as leis sejam revisadas e aprimoradas para reconhecer e valorizar a proteção ambiental como uma prioridade. É preocupante que crimes como a poluição recebam penas tão brandas em comparação a outros delitos, transmitindo a ideia de que os crimes ambientais não são tão relevantes quanto outros. É essencial que as penas sejam mais severas, refletindo a importância da proteção ambiental e dissuadindo intenções maliciosas prejudiciais ao meio ambiente.

Os crimes ambientais representam uma grave ameaça à biodiversidade e à sustentabilidade do nosso planeta. Eles incluem desde desmatamento ilegal, caça e pesca

predatória, até a poluição dos recursos naturais, como rios e oceanos. Para combater esses ilícitos, a lei de crimes ambientais desempenha um papel fundamental. No entanto, é importante destacar que a eficácia dessa lei ainda é questionável. Muitas vezes, as denúncias de crimes ambientais não são investigadas adequadamente ou não chegam a ser devidamente punidas. Além disso, o tempo entre a ocorrência do delito e o início do processo legal pode ser prolongado, o que dificulta a aplicação da justiça e cria um sentimento de impunidade. Por isso, acreditamos que é necessário fortalecer a fiscalização ambiental em todas as esferas, seja no âmbito federal, estadual ou municipal. É preciso aumentar o quadro de fiscais ambientais, para garantir uma presença mais constante e eficaz em áreas de risco. Além disso, é fundamental que esses profissionais tenham os equipamentos necessários e as condições de trabalho adequadas para desempenhar suas funções.

A conscientização ambiental também desempenha um papel crucial no combate aos crimes contra o meio ambiente. É necessário investir em programas e campanhas educativas para sensibilizar a população sobre a importância da preservação dos recursos naturais. Através de uma educação ambiental sólida, podemos criar uma sociedade mais consciente e responsável, capaz de assumir a defesa do meio ambiente como uma causa coletiva. Além disso, é necessário aprimorar a própria lei de crimes ambientais. É preciso rever e atualizar os dispositivos legais, levando em consideração as mudanças e desafios enfrentados atualmente pela sociedade.

Novas práticas criminosas surgem constantemente, exigindo que a legislação esteja preparada para enfrentá-las. Também é importante que as penas sejam adequadas e proporcionais aos danos causados, a fim de desencorajar a prática desses delitos. Acreditamos que a lei de crimes ambientais, apesar de ser um instrumento importante no combate aos ilícitos ambientais, não é suficientemente forte para enfrentar essa questão de forma eficiente. Assim, é necessário intensificar a fiscalização, aumentar as punições e promover uma conscientização ambiental mais ampla.

5. CONCLUSÃO

O trabalho de conclusão do curso tratou sobre o tema da legislação ambiental e crimes ambientais. Ao longo dos estudos, observamos que o tema da proteção ambiental é de grande relevância, haja vista que a degradação ambiental tem se mostrado uma ameaça crescente para o planeta.

No Brasil, o grande destaque no tema da proteção ambiental é a lei ambiental federal, conhecida como Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981). Essa lei aborda de forma ampla diversas questões relacionadas à proteção do meio ambiente, como a preservação dos recursos naturais, a conservação da flora e fauna, a regulamentação da poluição e outros crimes ambientais, o ordenamento urbano e o patrimônio cultural, além da administração ambiental. A lei de crimes ambientais possui como principais objetivos a prevenção, a fiscalização e a punição de condutas que causem danos ao meio ambiente. Ela estabelece sanções e penalidades para crimes contra a flora, como o desmatamento ilegal, e crimes contra a fauna, como o tráfico de animais silvestres. Além disso, a lei abrange crimes relacionados à poluição e outros crimes ambientais, tais como o descarte inadequado de resíduos e a destruição de áreas de preservação.

No entanto, observamos que a efetividade da lei de crimes ambientais no Brasil ainda enfrenta desafios significativos. Um dos principais problemas é a falta de fiscalização adequada e de recursos para os órgãos responsáveis pela aplicação da lei. Além disso, muitas vezes há impunidade e baixa conscientização por parte da sociedade em relação à importância da proteção ambiental. Para solucionar esses problemas e garantir uma maior efetividade da lei de crimes ambientais, é necessário fortalecer os órgãos fiscalizadores, aumentar os investimentos em educação ambiental e conscientização, e promover uma maior participação da sociedade civil nas políticas ambientais. Além disso, é importante enfatizar a necessidade de uma abordagem holística e integrada, envolvendo não apenas a aplicação da lei, mas também a promoção de práticas sustentáveis e a preservação dos ecossistemas. Diante disso, é fundamental que sejam adotadas medidas efetivas para combater os crimes ambientais e garantir a proteção do meio ambiente. Somente assim poderemos construir uma sociedade mais consciente e responsável, que promova o desenvolvimento sustentável e assegure um futuro melhor para as gerações presentes e futuras.

REFERÊNCIAS

ANTÔNIO, L. Evolução da legislação ambiental no brasil. [s.l: s.n.]. Disponível em: <<https://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/rama/article/download/1146/852>>. Acesso em: 20 set. 2023.

BENJAMIN, A. H. Direito Ambiental no Brasil e nos Estados Unidos. **Revista da Faculdade de Direito**, v. 1, n. 22, 16 abr. 2023.

BRASIL. Lei nº 9605 de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Disponível em <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19605.htm>. Acesso em: 12 ago. 2023.

CARVALHO, F. A Lei de Crimes Ambientais. Mata Nativa, Viçosa, 2018. Disponível em: <<https://matanativa.com.br/a-lei-de-crimes-ambientais/>>. Acesso em: 25 set. 2023.

Crimes ambientais contra a fauna e a flora. Unieducar, 2022. Disponível em: <https://unieducar.org.br/blog/crimes-ambientais-contr-a-fauna-e-a-flora> Acesso em: 30 set. 2023

Crimes Ambientais e a Lei 9.605, conheça os tipos e suas penas. Paz Mendes Sociedade de Advogados. 2021. Disponível em: <<https://www.pazmendes.com.br/tipos-de-crimes-ambientais-e-a-lei-9605/>>. Acesso em: 12 ago. 2023.

Crimes ambientais: 6 atitudes que sua empresa deve evitar. EJFGV - Empresa Junior Fundação Getúlio Vargas. [s.d.] Disponível em: <<https://ejfgv.com/crimes-ambientais-6-atitudes-para-evitar-na-sua-empresa/#crimes-contr-a-administracao-ambiental>>. Acesso em: 3 out. 2023.

Disponível em: <<https://oeco.org.br/analises/a-politica-nacional-do-meio-ambiente-e-o-desenvolvimento-sustentavel/>>. Acesso em: 9 dez. 2023b.

Disponível em: <<https://www.jusbrasil.com.br/noticias/politica-nacional-do-meio-ambiente-pnma-lei-n-6938-81/321528492>>. Acesso em: 8 dez. 2023.

FACHINI, T. Lei de Crimes Ambientais: tipos e penas previstas na Lei 9605/98. Projuris. 2022. Disponível em: <<https://www.projuris.com.br/blog/lei-de-crimes-ambientais/>>. Acesso em: 3 out. 2023.

GARCIA, Y. M. o Código Florestal Brasileiro e suas alterações no Congresso Nacional. GeoAtos. Presidente Prudente, 2012. Disponível em: <<https://revista.fct.unesp.br/index.php/geografiaematos/article/view/1754/iarama>>. Acesso em: 23 set. 2023.

Infrações e Crimes ambientais. FAEMG, Belo Horizonte. Disponível em: <<http://www.sistemafaemg.org.br/faemg/meio-ambiente/infracoes-e-crimes-ambientais>>. Acesso em: 23 set. 2023.

Legislação ambiental brasileira: objetivos, princípios e reflexões. Vertown Gestão de Resíduos. Manaus, 2021. Disponível em: <<https://www.vertown.com/amp/blog/legislacao-ambiental-brasileira-objetivos-principios-e-reflexoes/>>. Acesso em: 10 out. 2023.

Lei brasileira de crimes ambientais tem falhas de natureza criminal, aponta especialista. IAB – Instituto dos Advogados Brasileiros, 2023. Disponível em: <https://www.iabnacional.org.br/noticias/lei-brasileira-de-crimes-ambientais-tem-falhas-de-natureza-criminal-aponta-especialista>. Acesso em 20 jun. 2023. GARCIA

LEITE, T.F. P. Crimes Ambientais No Brasil. Unievangelica, 2018. Disponível em: <<http://repositorio.aee.edu.br/bitstream/aee/697/1/Monografia%20-%20Tarcisio.pdf>>. Acesso em: 12 out. 2023.

MOURA, A M. Trajetória da política ambiental federal no Brasil. [s.l: s.n.]. Disponível em: https://portalantigo.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/livros/livros/160719_governanca_ambiental_cap01.pdf. Acesso em; 5 set 2023

O licenciamento ambiental nos países do g7. CNI – Confederação Nacional da Indústria. [s.l: s.n.], 2020. Disponível em: <https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/45/25/452540c4-14ac-4200-a58d-e8a7ebc6ddca/o_licenciamento_ambiental_no_paises_g7.pdf>. Acesso em 20 jun. 2023.

O que é a Lei de Crimes Ambientais. O Eco, São Paulo, 2014 Disponível em: <<https://oeco.org.br/dicionario-ambiental/28289-entenda-a-lei-de-crimes-ambientais/>>. Acesso em 20 jun. 2023

PORTAL AMBIENTE LEGAL. 25 Anos de PNMA – A lei que implantou nossa política ambiental atinge a maturidade. Disponível em: <<https://www.ambientelegal.com.br/25-anos-a-lei-que-implantou-nossa-politica-ambiental-atinge-a-maturidade/>>. Acesso em: 9 dez. 2023.

Questões ambientais e prioridades políticas na China. Disponível em:

<<https://www.dicyt.com/noticia/questoes-ambientais-e-prioridades-politicas-na-china>>. Acesso em: 5 dez. 2023

Tráfico de Animais Silvestres. Ambiente Brasil, [s.l], [s.d.]. Disponível em: <https://ambientes.ambientebrasil.com.br/fauna/trafico_de_animais_silvestres/trafico_de_animais_silvestres.html>. 16 mai. 2023

TRENNEPOHL. T.D. Aplicação da lei dos crimes ambientais: há comprovação de eficácia na nova legislação? Escola de Magistratura Federal da 5ª Região. [s.l:] [s.d.]. Disponível em: <<https://revista.trf5.jus.br/index.php/esmafe/article/download/113/125/321>>. Acesso em: 23 set. 2023.